МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2020 оны 04 дүгээр сарын 20 № 2/11 Улаанбаатар хот

ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД С.ЧИНЗОРИГ ТАНАА

... аймгийн ... сумын иргэн ... Комисст ирүүлсэн гомдолдоо "...Миний бие Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаллын сайдын тушаалаар ... аймаг дахь ... политехник коллежийн захирлын үүрэгт ажлаас үндэслэлгүйгээр халагдсан бөгөөд шүүхээс намайг ажлаас үндэслэлгүй халагдсан болохыг тогтоож, хуучин эрхэлж байсан ажил, албан тушаалд эгүүлэн томилох шүүхийн шийдвэр 2018 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдөр гарсан боловч одоог хүртэл шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэхгүй иргэн миний хуулиар олгогдсон хөдөлмөрлөх эрхийг ноцтой зөрчиж байна..." хэмээн дурджээ.

Комисс холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар, тодруулга авах, гомдолд хавсаргаж ирүүлсэн баримт материалд дүн шинжилгээ хийх зэргээр холбогдох ажиллагааг явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаллын сайдын 2017 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдрийн Б/30 дугаар тушаалаар ... аймаг дахь ... политехник коллежийн захирал ...-ыг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлсөн байна.

Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 128/ШШ2017/0865 дугаар шийдвэр, Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн 221/МА2018/0091 дугаар магадлалаар иргэн ..-ыг ... аймаг дахь ... политехник коллежийн захирлын үүрэгт ажилд эгүүлэн тогтоож, ажилгүй байсан хугацааны дундаж цалин хөлстэй тэнцэх олговор олгож, нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэрт нөхөн бичилт хийхийг Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдад даалгаж шийдвэрлэжээ.

Түүнчлэн шүүхийн шийдвэрийг албадан гүйцэтгүүлэх тухай Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 128/Ш32018/2274 тоот захирамж, 128/ГХ2017/0089 тоот гүйцэтгэх хуудсыг тус тус үндэслэн Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааг явуулсан байна.

Танд Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын дэд дарга, хошууч Р.Энхтайваны 2018 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн 2/8575 тоот, 2018 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 2/14553 тоот, 2018 оны 09 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 2/15664 тоот, 2018 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн 2/14486 тоот, 2018 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн 2/1504 тоот, 2019 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 2/2594 тоот, 2019 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 2/3358 тоот, Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын дэд дарга, дэд хурандаа Э.Дүүрэнцэнгэлийн 2019 оны 05 дугаар сарын 09-ний

өдрийн 2/11390 тоот, 2019 оны 08 дугаар сарын 09-ний өдрийн 2/17238 тоот, 2019 оны 10 дугаар сарын 09- ний өдрийн 2/21640 тоот, Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын дэд дарга, хурандаа Ч.Оюунцэцэгийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 2/1083 тоот, Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын дарга, дэд хурандаа Р.Энхтайваны 2020 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрийн 1/10037 тоот нийт 12 мэдэгдлийг тус тус хүргүүлсэн байх боловч шүүхийн шийдвэрийг биелүүлээгүй байна. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын дэд дарга бөгөөд Шийдвэр гүйцэтгэх албаны дарга, ерөнхий шийдвэр гүйцэтгэгч, хурандаа Д.Дамдинцэрэнгийн 2018 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 04/4887 тоот Ажилд эгүүлэн тоггоох шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх тухай албан бичгийг Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн Сайд танд хүргүүлсэн байх бөгөөд Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яамны Төрийн захиргаа, удирдлагын газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ц.Нямсүрэнгийн 2018 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн 4/3642 тоот албан бичгээр хариуг ирүүлэхдээ шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэхээр ажиллаж байгаа тухай дурдаж мөн л шүүхийн шийдвэрийг биелүүлээгүй байна.

Монгол Улсын Засгийн Газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2018 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн “Шүүхийн шийдвэрийг хэрэгжүүлэх талаар холбогдох арга хэмжээ авч ажиллах” болон “шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх тухай” ХЭГ/1892, 2019 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдрийн ХЭГ/52, 2019 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрийн ХЭГ/2562 дугаар албан бичгүүд, Төрийн албаны зөвлөлийн “шүүхийн шийдвэр биелүүлэх тухай” 2019 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн 569 дугаар албан бичиг, Авлигатай тэмцэх газрын “хуулийн хэрэгжилт хангуулах тухай” 2019 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 01/10648 дугаар албан бичгийг тус тус Танд хүргүүлсэн байна. Иргэн .... ажлаас үндэслэлгүйгээр халагдсанаас хойш 3 жил 3 сар, түүнийг албан тушаалд эгүүлэн томилох шүүхийн шийдвэр гарсанаас хойш 2 жил 2 сарын хугацаа өнгөрсөн байх боловч одоог хүртэл шүүхийн шийдвэр биелүүлэхгүй, түүний хөдөлмөрлөх эрхийг ноцтой зөрчиж байна.

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагаас батлан гаргасан Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 23 дугаар зүйлд “Хүн бүр хөдөлмөрлөх, хөдөлмөрийн шударга, аятай нөхцлөөр хангуулах, ажилгүйдлээс хамгаалуулах эрхтэй”, Монгол Улсын нэгдэн орсон Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пактын 7 дугаар зүйлийн 1-д “Энэхүү Пактад оролцогч улсууд хүн бүр хөдөлмөрийн шударга, таатай нөхцөлөөр хангагдах эрхийг хүлээн зөвшөөрөх”, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 36.1.2 дахь хэсэгт “Ажлаас үндэслэлгүй халагдсан ажилтныг өмнө нь эрхэлж байсан ажил, албан тушаалд эгүүлэн тогтоох тухай шүүхийн шийдвэр хүчин төгөлдөр болсон тохиолдолд ажил олгогч нь ажилтныг урьд эрхэлж байсан ажил, албан тушаалд нь эгүүлэн авах үүрэгтэй” гэж тус тус заасан байна.

Та Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 128/ШШ2017/0865 дугаар шийдвэр, Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн 221/МА2018/0091 дугаар магадлалыг Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1 дэх хэсэгт “Шүүхийн шийдвэрийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт оршин суугаа хувь хүн, үйл ажиллагаа явуулж байгаа хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасны дагуу нэн даруй биелүүлж, иргэн Д.Баттогтохын олон улсын гэрээ конвенц, дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан хөдөлмөрлөх эрхийг хангах нь зүйтэй байна.

Иймд Увс аймаг дахь Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн захирлын албан тушаалд ...-ыг эгүүлэн томилж, шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэрийг нэн даруй биелүүлэх, цаашид хүний эрхийг зөрчлийг дахин гаргахгүй ажиллах нь зүйтэй байх тул Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу шаардлага хүргүүлэв.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн

28.1, 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу холбогдох арга хэмжээг авч, Шаардлагын биелэлт, хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар 10 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг: Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга, хурандаа Д.Дамдинцэрэн болон гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Н.ГАНБАЯР